

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1066 -
1067/2533

นางบุญถมหรือถม เจือทอง
นางเจริญ เพชรประดิษฐ์
นางเจริญ เพชรประดิษฐ์ จำเลย

โจทก์
จำเลย
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 251)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ โจทก์จำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกัน

ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดที่ 7140 ตำบลคลองกระแซง(บ้านหม้อ)
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ภายในวงเส้นสีแดงในรูปแผนที่ท้ายฟ้องหมายเลข 2 ใน
สำนวนแรกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ให้จำเลยรื้อถอนรั้วสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่ดิน
โจทก์ออก ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินโจทก์ต่อไป และในสำนวนหลัง
ให้จำเลยรื้อถอนขนย้ายสังกะสีที่ทำเป็นรั้วด้านปากตรอก และสิ่งปลูกสร้างส่วนปลาย
ตรอกชั้นล่างที่จำเลยทำเป็นครัวออกจากที่ดินโจทก์แล้วส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ใน
สภาพเดิม ให้ทุบรื้อถอนพื้นปูนทางเดินหน้าบ้านส่วนที่รุกล้ำที่ดินโจทก์ และส่งมอบ
ที่ดินคืนโจทก์ในสภาพเดิม ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องหากจำเลยไม่ยอมรื้อถอนและขน
ย้ายสิ่งปลูกสร้างข้างต้น ให้โจทก์มีสิทธิรื้อถอนโดยจำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ห้าม
จำเลยเปิดหน้าต่าง 4 บาน ซึ่งติดตั้งอยู่ชั้นบนของบ้านด้านปลายตรอกและชั้นล่าง

หากจำเลยประสงค์จะเปิดหน้าต่างชั้นล่างต้องไม่ให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกระหว่างอุทธรณ์ โจทก์ถึงแก่กรรม นายไพรัชเจือทองสามีของโจทก์ขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์อนุญาตศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยรื้อห้องน้ำห้องส้วมด้วย ให้ยกคำขอในส่วนที่ให้โจทก์รื้อถอนและขนย้ายสิ่งปลูกสร้างได้เองโดยให้จำเลยเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายนั้นเสีย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 245,244) จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 211)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
